

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/4645

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – קיצור תקופת הצינון למנהל כללי),
התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 7 בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף קטן 7(א2), במקום המילה "בשנתיים" יבוא "בשנה".
2. תיקון צו כינון שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח–1958², בהתאם לסעיף 7 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה ובשינויים המחוייבים, בתוך שלושים ימים מיום תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

בשנת 2011 התקבל בכנסת תיקון מספר 40 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965 (להלן – החוק). עניינו של התיקון בהגבלת הזכות להיבחר והוא תיקן את סעיף 7 לחוק וקבע כי מי ששימש כמנכ"ל רשות מקומית במשך 30 חודשים לפחות לא יהיה רשאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר המועצה בבחירות ברשות המקומית שייערכו בתוך שנתיים מסיום כהונתם. עד תיקון 40 לא הוגבלו מי שמונו כמנכ"לים בזכותם להיבחר, למעט המגבלה החלה על כל עובד רשות מקומית בהתאם להוראות חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), הקובעת חובת התפטרות או יציאה לחופשה בתקופה של 90-60 ימים לפני מועד הבחירות. גם כיום, לדעתי אין הצדקה להטלת מגבלות יתרות על הזכות להיבחר ובעיקר ביחס לאוכלוסייה איכותית ומשכילה בעלת ניסיון ניהולי וההיכרות המעמיקה ביותר עם צרכי אותה הרשות אשר יכולים לתרום רבות לרשות המקומית. יוזכר כי בחודש יולי 2023 תיקנה הכנסת את החוק ובמסגרת תיקון מספר 53 בוטל סעיף 7(א1) לחוק אשר קבע מגבלה על הזכות להיבחר של יושבי ראש וחברי ועדה למילוי תפקידי ראש רשות מקומית ומועצת הרשות או למילוי תפקידי המועצה, תולך השוואת תנאיהם לתנאים החלים על יתר עובדי הרשות המקומית כמתואר לעיל. כיום, הגורם היחיד אשר זכותו להיבחר מוגבלת באופן נרחב יותר מאשר יתר עובדי הרשות

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

² ק"ת התשי"ח, עמ' 1259.

המקומית הינו מנכ"ל הרשות, אשר נדרש לתקופת צינון של שנתיים מיום סיום תקפידו (לעומת כל יתר העובדים אשר נדרשים לתקופה בת 90-60 ימים) ואין חולק כי המדובר בתקופה ארוכה ובלתי סבירה בעליל ביחס לאי ההגבלות על שאר הגורמים.

הזכות להיבחר היא מהזכויות הבסיסיות והחשובות בדמוקרטיה ויש להגבילה אך ורק במקרי קיצון, מקרה זה אינו בין מקרי הקיצון האלו מהסיבות שתוארו ולכן מהווה מגבלה שאינה ראויה על הזכות לבחור ולהיבחר.

מתוך הבנה כי למנכ"ל תפקיד משמעותי במנגנון הרשות ולאור החשש אשר עלה במסגרת תיקון 40 לחוק, כמו גם בשים לב לתיקון 53 להכרה בחשיבות הזכות להיבחר, מוצע לתקן את סעיף קטן (א2) בסעיף 7 לחוק לצמצם את תקופת הצינון כאמור משנתיים לשנה, ולתקן את צו הכינון בהתאם כך שהשינוי יחול גם על מועצות אזוריות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' בסיוון התשפ"ד (10.06.2024)